

1520328-11.2021.8.26.0366
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN
Comarca: Mongaguá
Foro: Foro de Mongaguá
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 13/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YURI DE MELO SETUBAL LOCAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

YURI DE MELO SETUBAL LOCAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 09 de dezembro de 2021, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Mongaguá
Foro de Mongaguá
1ª Vara
Avenida São Paulo, 300, . - V. São Paulo
CEP: 11730-000 - Mongaguá - SP
Telefone: (13) 3346-5206 - E-mail: mongaguadist@tjsp.jus.br

1520328-11.2021.8.26.0366 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1520328-11.2021.8.26.0366
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
YURI DE MELO SETUBAL LOCAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDREA APARECIDA NOGUEIRA AMARAL ROMAN

Vistos.

YURI DE MELO SETUBAL LOCAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 09 de dezembro de 2021, por volta das 18h00, na Rua Senador Feijó, nº 1600, Jardim Leonor, nesta cidade e comarca de Mongaguá, trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 17

porções de maconha, com peso total bruto de 50g gramas, substâncias psicotrópicas e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

Concedida a liberdade provisória, a denúncia foi recebida em 10/11/2021 (fls. 50/52) e o réu foi citado na mesma oportunidade. Resposta à Acusação (fls. 57/59). Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas, bem como decretada a revelia do réu.

Em suas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição pela fragilidade da prova e, subsidiariamente, a aplicação de regime inicial de cumprimento de pena aberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão consubstanciadas no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição/apreensão (fls. 24/25), auto de constatação (fls. 26/27), fotografia (fls. 29), laudo pericial (fls. 95/97), bem como pelos elementos de informação colhidos em sede policial, robustecidos pela prova produzida em Juízo.

Em solo policial, o réu confessou que estava vendendo drogas e que era o seu primeiro dia, quando foi detido por policiais civis e levado para a delegacia. Confirmou que a maconha apresentada pelo policiais lhe pertence. Disse que vendia cada porção de maconha por R\$ 5,00, esclarece que só aceitou vender drogas em razão de uma dívida de R\$ 100,00 que tem com os traficantes. O réu não compareceu em Juízo para declinar sua versão dos fatos.

A testemunha Pedro Daniel Feliciano dos Santos Monteiro, policial civil disse que no dia dos fatos havia denúncia a respeito da Biqueira da Igrejinha, que estava desativada e que estaria novamente em funcionamento. Afirmou que, a cerca de 100m, conseguiram identificar o réu pelas características físicas e de vestimenta. Disse que viram o réu ser abordados por supostos usuários e entregar-lhes algo. Narrou que na sacola que estava com o réu havia poucas drogas. Mencionou que o réu informou que havia uma dívida de drogas e que residia no Grajaú.

A testemunha Ismael Vieira da Silva, também policial civil, narrou versão semelhante à oferecida por seu companheiro de ofício, aduzindo que o réu pegava algo em uma sacola que estava no matagal e entregava para os supostos usuários. Narrou que o réu foi identificado pela cor da camisa, que pela informação que lhes fora fornecida, era vermelha.

A prova amealhada vai ao encontro da confissão extrajudicial do acusado. De fato, o réu confirmou que estava vendendo os entorpecentes apreendidos às fls. 24/25 e submetidos a perícia às fls. 95/97.

As testemunhas, policiais civis que efetuaram a prisão do réu, disseram que havia denúncia de reativação de conhecido ponto de venda de drogas na comarca e, na posse das características do réu, lograram êxito em visualizá-lo em campana. Informaram as testemunhas que os estupefacientes apreendidos estavam na sacola que o denunciado trazia consigo e que ele confessou informalmente a traficância, ao argumento de que possuía dívida de droga.

As drogas apreendidas na posse do réu estavam embaladas de forma individualizada, ou seja, prontas à entrega ao consumo de terceiros. O dinheiro que o acusado possuía, R\$ 11,00, igualmente, indica ser proveniente do comércio espúrio, sendo comum que aqueles que comercializam drogas detenham valores baixos, pois o dinheiro é constantemente objeto do que se chama na criminalidade de "recolha".

Desta feita, o conjunto probatório permite a segurança na convicção de que o réu incidia em um dos núcleos do tipo misto alternativo constante do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, qual seja, "trazer consigo", motivo pelo qual a condenação é medida de rigor.

Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas.

Embora confesso, ainda que na fase inquisitiva e menor de 21 anos na data dos fatos, não é possível valorar tais atenuantes, considerando o teor do enunciado de nº 231, do c. STJ.

Na terceira etapa da dosimetria, verifico que o denunciado trazia consigo pequena quantidade de drogas de único tipo, maconha. Outrossim, é primário e não ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude.

Nada obstante encontrar-se em conhecido ponto de venda de drogas na comarca, fato é que a pequena quantidade de drogas que trazia consigo indica que não se encontrava envolvido em atividades criminosas.

Desta feita, aplico o redutor constante do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06 em grau máximo, totalizando a sanção de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, ausentes informações a respeito da situação financeira do acusado.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena aberto, à luz do que dispõe o art. 33, §2º, alínea "c", do CP, considerando o afastamento do caráter hediondo do tráfico privilegiado, em especial nas recentes decisões do C. STJ.

Cabível, igualmente, a aplicação de penas restritivas de direitos para o caso concreto, conforme art. 44, do CP.

Portanto, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade estabelecida por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo da pena corporal fixada, a entidade a ser designada pelo Juízo da Execução e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o acusado YURI DE MELO SETUBAL LOCAS como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pena corporal SUBSTITUÍDA conforme fundamentação, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

CONCEDO ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

DECRETO o perdimento do valor apreendido em favor da União, nos termos do art. 63, §1º, da Lei nº 11.343/06.

CONCEDO ao réu os benefícios da gratuidade de justiça.

Após o trânsito em julgado, EXPEÇAM-SE os documentos e comunicações de praxe. P.I.C.

Mongaguá, 12 de abril de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA